

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת

מיכל מרים וולדיגר
יונתן מישרקי
אוהד טל
לימור סון הר מלך
אלי דלל
צביקה פוגל
גלית דיסטל אטבריאן
חוה אתי עטייה
ינון אזולאי
משה סולומון
יוסף טייב
אביחי אברהם בוארון
משה פסל
משה אבוטבול
צגה מלקו
עפית עבד
קטי קטרין שטרית

6255/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – עבודה מועדפת במסגרת מגורים עצמאית ומוגנת למתמודדי

נפש), התשפ"ו–2025

תיקון לוח ח' 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בלוח ח', בפרט (ז)(2), אחרי סעיף משנה (ה) יבוא :

"(ו) מסגרת מגורים עצמאית ומוגנת כמשמעותה בחוק שיקום מתמודדי נפש בקהילה, התש"ס–2000²."

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

² ס"ח התש"ס, עמ' 231.

דברי הסבר

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), קובע כי חיילים משוחררים משירות חובה, שעבדו באחד מתחומי העיסוק המפורטים בלוח ח' לחוק – תחומים שבהם עבודה תיחשב "עבודה נדרשת" או "עבודה מועדפת" – יהיו זכאים למענק.

מטרת ההסדר היא לעודד, באמצעות תמריץ כלכלי, חיילים משוחררים להשתלב כעובדים בתחומים חיוניים למשק ולחברה, אשר קיימת בהם מצוקה מתמשכת בכוח אדם.

אחד מן התחומים הסובלים ממחסור חמור ומתמשך בעובדים הוא תחום השיקום והטיפול באנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית, ובפרט תחום שירותי הליווי במסגרות הדיוור העצמאי בקהילה, אשר פועלות מכוח חוק שיקום מתמודדי נפש בקהילה, התש"ס–2000.

מסגרות אלו מהוות נדבך מרכזי בשילובם של מתמודדי הנפש בקהילה ובשיקומם, ומחסור זה בכוח אדם מקצועי פוגע באיכות השירות הניתן לשוהים בהן וביכולתו של השירות הציבורי לעמוד ביעדי השיקום והליווי האישי.

כיום, חוק הביטוח הלאומי מכיר בעבודה במסגרות דומות לצורך קבלת מענק עבודה מועדפת, כאשר מדובר במסגרות שמפעיל משרד הביטחון לצורך טיפול במתמודדי נפש הזכאים לתגמול לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט–1959 [נוסח משולב]. אולם, עבודה במסגרות הדיוור המופעלות על ידי משרד הבריאות כחלק מסל השיקום אינה מוכרת כ"עבודה מועדפת" לצורך קבלת המענק. לפיכך, מוצע להכיר גם בעבודה במסגרת מגורים עצמאית ומוגנת, המיועדת לאנשים עם מוגבלות נפשית הזכאים לה לפי תוכנית שיקום על פי חוק שיקום מתמודדי נפש בקהילה, התש"ס–2000, כעבודה מועדפת.

תיקון זה נועד להרחיב את מעגל הזכאים למענק עבודה מועדפת ולעודד צעירים לבחור בעבודה משמעותית בתחום השיקום והבריאות הנפשית.

כמו כן, הצעת החוק משקפת מדיניות חברתית שמטרתה לחזק את מערך השיקום בקהילה, להעלות את קרנו של תחום בריאות הנפש, ולעודד תעסוקה ערכית ויציבה במערכות טיפוליות, מתוך הכרה בתרומתן לחוסן החברתי ולשילובם של מתמודדי הנפש כחלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב בחשוון התשפ"ו (03.11.2025)